

Karteikarten Art. 3 GG — Prüfungsschema

Allgemeiner Gleichheitssatz

9 Karten zum Selbstabfragen — Grundrechte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Anwendbarkeit und Prüfungsreihenfolge — 1. Vorrang der besonderen Gleichheitssätze: Was ist damit gemeint?

Art. 3 II, III GG sowie die weiteren besonderen Gleichheitssätze — etwa Art. 6 V GG, Art. 33 I bis III GG und Art. 38 I 1 GG — verdrängen als speziellere Regelungen den allgemeinen Gleichheitssatz, soweit ihr Anwendungsbereich reicht. Art. 3 I GG bleibt Auffangnorm für alle übrigen Differenzierungen.

KARTE 2 / 9

Anwendbarkeit und Prüfungsreihenfolge — 2. Verhältnis zu den Freiheitsgrundrechten: Was ist damit gemeint?

Gleichheits- und Freiheitsgrundrechte stehen nebeneinander und schließen sich nicht aus. Wird die Ungleichbehandlung zugleich als Eingriff in ein Freiheitsgrundrecht gerügt, ist dieses regelmäßig zuerst zu prüfen; die Grundrechtsrelevanz der Differenzierung verschärft dann den Maßstab bei Art. 3 I GG.

KARTE 3 / 9

Anwendbarkeit und Prüfungsreihenfolge — 3. Kein klassischer Schutzbereich: Was ist damit gemeint?

Art. 3 I GG kennt keinen thematisch abgegrenzten Schutzbereich und keinen Eingriff im herkömmlichen Sinne. Geprüft wird deshalb zweistufig: Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem — verfassungsrechtliche Rechtfertigung.

KARTE 4 / 9

Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem — 1. Bildung der Vergleichsgruppen: Was ist damit gemeint?

Zu bilden sind zwei Personen- oder Sachverhaltsgruppen: die Gruppe, der der Beschwerdeführer angehört, und die begünstigte Vergleichsgruppe. Die Gruppen sind so eng wie möglich und so weit wie nötig zu fassen — maßgeblich ist die vom Gesetz selbst getroffene Unterscheidung, nicht eine frei gewählte Gegenüberstellung.

KARTE 5 / 9

Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem — 2. Gemeinsamer Oberbegriff: Was ist damit gemeint?

Beide Gruppen müssen sich unter einen gemeinsamen Oberbegriff (*genus proximum*) fassen lassen; nur dann sind sie überhaupt vergleichbar. Fehlt ein solcher Oberbegriff, liegt keine Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem vor und Art. 3 I GG ist bereits auf dieser Stufe nicht verletzt.

KARTE 6 / 9

Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem — 3. Feststellung der Ungleichbehandlung: Was ist damit gemeint?

Die beiden Gruppen müssen an eine unterschiedliche Rechtsfolge geknüpft sein — der einen wird ein Vorteil gewährt oder eine Belastung erspart, die der anderen versagt bleibt oder auferlegt wird. Erfasst ist neben der unmittelbaren rechtlichen auch die faktische Ungleichbehandlung, wenn eine formal neutrale Regelung eine Gruppe typischerweise stärker belastet.

KARTE 7 / 9

Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem — 4. Derselbe Hoheitsträger: Was ist damit gemeint?

Beide Behandlungen müssen demselben Grundrechtsverpflichteten zuzurechnen sein. Unterschiedliche Regelungen verschiedener Länder oder verschiedener Gemeinden begründen daher keine Ungleichbehandlung im Sinne des Art. 3 I GG, weil sie Ausdruck der föderalen beziehungsweise kommunalen Eigenständigkeit sind.

KARTE 8 / 9

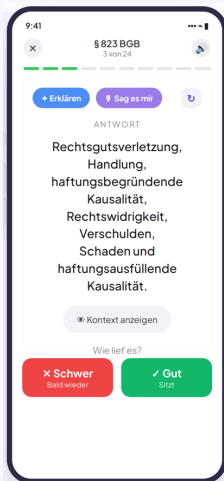
Verfassungsrechtliche Rechtfertigung — 1. Bestimmung des Prüfungsmaßstabs: Was ist damit gemeint?

Der Maßstab verschärft sich, je stärker die Differenzierung an Persönlichkeitsmerkmale statt an bloße Sachverhalte anknüpft, je weniger der Betroffene das Merkmal durch eigenes Verhalten beeinflussen kann, je näher das Merkmal den in Art. 3 III GG genannten steht und je stärker sich die Ungleichbehandlung auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten auswirkt.

KARTE 9 / 9

Verfassungsrechtliche Rechtfertigung — 2. Willkürformel: Was ist damit gemeint?

Bei bloß sachverhaltsbezogenen Differenzierungen genügt ein vernünftiger, sich aus der Natur der Sache ergebender oder sonstwie sachlich einleuchtender Grund. Art. 3 I GG ist erst verletzt, wenn sich für die Differenzierung kein solcher Grund finden lässt; dem Gesetzgeber verbleibt insbesondere im Bereich der leistenden Verwaltung und des Steuerrechts ein weiter Gestaltungs- und Typisierungsspielraum.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.